



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๖๐๕๖๕

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรื้อการแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/๙๓๗๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า กรมฯ ได้จัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ – บ้านหลุมโพธิ์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร ในวงเงิน ๘,๘๕๙,๒๐๐ บาท ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนแดง (อบต. โนนแดง) ต่อมา อบต. โนนแดง ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทีปพรชนส่ง
ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ในวงเงิน ๖,๙๗๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่ง อบต. โนนแดง มีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขสัญญา เนื่องจากมีการพิมพ์
ผิดพลาดในส่วนของสัญญา และกรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางปริมาณงาน
ผิวไหล่ทางเพิ่มเติม กรมฯ จึงขอหารือดังนี้

๑. กรณีที่ อบต. โนนแดง ดำเนินการจ้างก่อสร้างดังกล่าว แต่ อบต. โนนแดง ได้ลงนามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ซึ่งเป็นรายการที่แตกต่างกันอันเกิดจากความผิดพลาด
ของเจ้าหน้าที่ในการพิมพ์เอกสารสัญญาจ้าง กรณีดังกล่าวจะเป็นอำนาจของผู้ใดในการพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญา เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงความหนาของถนนที่เกิดจากการพิมพ์
ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการพิมพ์เอกสารสัญญาจ้างไม่ถูกต้อง จึงเป็นกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขสัญญา
จากความหนาของถนน ๐.๑๕ เมตร เป็น ความหนาของถนน ๐.๑๕ เมตร เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ
ที่ได้รับอนุมัติจากกรมฯ ซึ่งเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายถึง อบต. โนนแดง ที่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างกับคู่สัญญาได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑

๒. กรณีคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางปริมาณงานไหล่ทางเพิ่มจาก
ปริมาณงานผิวทาง ๒๒,๐๐๐ ตารางเมตร ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากแบบรูปรายการที่กรมฯ กำหนด
การแก้ไขปรับลดปริมาณงานผิวไหล่ทางที่ได้กำหนดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากแบบที่กรมฯ กำหนดไว้ นั้น
จะเป็นอำนาจของผู้ใดในการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสัญญาดังกล่าว เห็นว่า
การที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดปริมาณงานผิวไหล่ทางเพิ่มเติม ทำให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น
จากแบบรูปรายการที่ได้รับอนุมัติจากกรมฯ และทำให้จำนวนเงินงบประมาณที่ประมาณราคากลางเพิ่มขึ้นด้วย
การแก้ไขปรับลดปริมาณงานผิวไหล่ทางนั้น หาก อบต. โนนแดง จะแก้ไขสัญญาจ้างโดยปรับลดเนื้องาน
ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่ได้รับอนุมัติจากกรมฯ ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งหมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงที่สามารถดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างกับคู่สัญญาได้
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑

๓. เนื่องจากกรณีตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เป็นประเด็นข้อกฎหมาย และไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การตอบข้อหารือเป็นไปอย่างรอบคอบ จึงหารือว่า ความเห็นของกรมฯ ถูกต้องหรือไม่ หรือมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรที่จะไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย” การแก้ไขสัญญาดังกล่าว จึงมีเจตนารมณ์ให้แก้ไขได้เฉพาะเงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์เดิม และการแก้ไขในเรื่องที่มีสาระสำคัญแห่งสัญญา ทั้งนี้ ต้องเป็นการแก้ไขภายใต้ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิม กรณีข้อหารือ ๑ - ๓ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ - บ้านหลุมโพธิ์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร ในวงเงิน ๘,๘๕๙,๒๐๐ บาท ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง (อบต. โนนแดง) ต่อมา อบต. โนนแดง ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรรค์ประทานพรขนส่ง ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๖,๙๗๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้พิมพ์ผิดพลาดในส่วนของสัญญาจ้างเลขที่ ๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยพิมพ์ความกว้างของถนนจาก ๖ เมตร เป็น ๘ เมตร กรณีนี้หาก อบต. โนนแดง เห็นว่า การแก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นความจำเป็นที่ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็สามารถใช้ดุลพินิจแก้ไขสัญญาภายใต้เงื่อนไขของระเบียบฯ ข้อ ๑๖๕ ต่อไปได้นั้น ความเห็นของกรมฯ ถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิดัน รัตนโชติ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖